

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7432 -
7440/2542

นาง กิมใส จรดล โดยนายดาบตำรวจ
สุนทร จรดล ผู้เข้าเป็นคู่ความแทน

โจทก์

นาย วิสุทธิ์ วุฒิวรารวรรณ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 145 วรรคหนึ่ง

เดิมมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1934-1936/2534 วินิจฉัยว่า ทางเดินหน้าบ้าน
จำเลยเป็นที่ดินของโจทก์นั้น ในชั้นฎีกาเป็นคดีที่โจทก์พิพาทกับบุคคลอื่นเกี่ยวกับ
บ้านหลังอื่น ซึ่งไม่ใช่บ้านพิพาทของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 แม้จำเลยที่ 4 เป็นคู่ความด้วย
ก็อยู่ในฐานะเจ้าของบ้านเลขที่ 31 ซึ่งเป็นคนละหลังกับบ้านพิพาทของจำเลยที่ 4 ใน
คดีนี้แต่ในส่วนบ้านพิพาทคดีนี้โจทก์เคยฟ้องขับไล่จำเลยทั้งเจ็ดและเจ้าของเดิมของ
บ้านพิพาทโดยอ้างเหตุว่าบ้านของจำเลยทั้งเจ็ดปลูกสร้างบนที่ดินโจทก์ คดีถึงที่สุด
ว่าที่ดินปลูกบ้านพิพาทและทางเดินหน้าบ้านของจำเลยทั้งเจ็ดเป็นที่สาธารณะ คำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์มีผลผูกพันโจทก์และจำเลยทั้งเจ็ดซึ่งเป็นคู่ความตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 วรรคแรก ไม่ต้องนำมาตรา 145(2) มา
ใช้ ดังนั้นบ้านจำเลยทั้งเจ็ดไม่อยู่ติดต่อกับที่ดินโจทก์เพราะมีทางสาธารณะคั่นอยู่
บ้านจำเลยทั้งเจ็ดย่อมไม่เกี่ยวข้องกับการที่โจทก์จะสร้างพังกั้นน้ำหรือทำเขื่อนเพื่อ
ป้องกันดินพังโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยทั้งเจ็ดรื้อถอนบ้านออกไป

คดีทั้งเก้าสำนวนนี้เดิมศาลชั้นต้นพิพากษาพิพากษารวมกับคดีแพ่งหมายเลข
แดงที่ 372/2537 ของศาลชั้นต้น โดยเรียกโจทก์ทุกสำนวนว่า โจทก์ เรียกนายวิสุ
ทธิวุฒิวรรณ ว่า จำเลยที่ 1 เรียกนายเชิงจิ๋ว แซ่เอี้ยว ว่า จำเลยที่ 2 เรียกนาย
ณรงค์ชวนเบญจวุฒิ ว่า จำเลยที่ 3 เรียกนายกิมเซีย แซ่เจีย ว่า จำเลยที่ 4 เรียกนาง
เฮียงเล่าโสภาริรมย์ ว่า จำเลยที่ 5 เรียกนายบุญส่ง จันทรานนท์ ว่า จำเลยที่ 6
เรียกนายเต็กกวย แซ่ลิม ว่า จำเลยที่ 7 เรียกนางสำออย สิงห์ประชาหรือสิงห์ปรีชา
จำเลยในคดีหมายเลขแดงที่ 372/2537 ว่า จำเลยที่ 8 เรียกนายเมี้ยน แสงประดับว่า
จำเลยที่ 9 และเรียกนายดี๊ด จิวพานิช ว่า จำเลยที่ 10 แต่คดีหมายเลขแดง
ที่ 372/2537 โจทก์ได้ขอถอนฟ้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดี คดีถึงที่สุดไปแล้วคง
ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกาเฉพาะคดีทั้งเก้าสำนวนนี้ ซึ่งโจทก์ทั้งเก้าสำนวน
ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ที่ 9 และที่ 10 รื้อถอนบ้านเลขที่ 38, 36, 34,
32, 24, 22, 20/1, 12/1, 12/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐมออกไป กับให้ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์คนละ 1,000 บาท ต่อเดือน นับจากวัน
ฟ้องจนกว่าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ที่ 9 และที่ 10 จะรื้อถอนบ้านออกไป

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ที่ 9 และที่ 10 ให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 รื้อถอนบ้านเลขที่
38, 36, 34, 32, 24, 22, 20/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ออกไปจากที่ดินของโจทก์ตามแนวเขตโฉนดที่ดินให้เพียงพอแก่การทำ
ผักรากดิน กับให้ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 60 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะรื้อ
ถอนบ้านออกไปจากที่ดินของโจทก์ ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทน
โจทก์ ค่าชอนนอกจากนี้ให้ยก ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 9 และที่ 10 ให้โจทก์ใช้ค่าฤชา
ธรรมเนียมแทนจำเลยที่ 9 และที่ 10

โจทก์และจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทนจำเลยที่ 9 และที่ 10

โจทก์และจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์มีสิทธิฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 9 และที่ 10 รื้อถอนบ้านเลขที่ 12/1 และ 12/2 หรือไม่ เห็นว่า ข้อเท็จจริงที่ศาลล่างทั้งสองฟังเป็นยุติว่า บ้านทั้งสองหลังไม่ได้ปลูกริมแม่น้ำนครชัยศรี แต่ปลูกสร้างบนคุน้ำสาธารณะ เป็นคุน้ำที่แยกจากแม่น้ำนครชัยศรีตามคำเบิกความโจทก์ว่าเป็นคุน้ำตัน นายแวว คงคาเขต พยานโจทก์เบิกความว่า เป็นคลองตัน ไม่สามารถใช้เป็นทางสัญจร ไม่มีปัญหาน้ำเซาะที่ดินบนคลองตรงตามทีจำเลยที่ 9 และที่ 10 นำสืบว่า เป็นคลองที่ตื้นเขิน ซึ่งตามภาพถ่ายหมายจ.3 ภาพที่ 20 และ 21 เห็นชัดว่า ตรงที่ปลูกบ้านเลขที่ 12/1 และ 12/2 เป็นพื้นดินไม่มีน้ำ เมื่อข้อเท็จจริงเป็นดังนี้แล้วบ้านของจำเลยที่ 9 และที่ 10 ย่อมไม่เกี่ยวข้องกับความจำเป็นของโจทก์ที่ต้องสร้างผนังกันน้ำหรือทำเขื่อนเพื่อป้องกันดินพังเนื่องจากน้ำในแม่น้ำนครชัยศรีเซาะดังที่โจทก์อ้างในฎีกาไม่มีเหตุที่โจทก์จะฟ้องให้จำเลยที่ 9 และที่ 10 รื้อถอนบ้านออกไป ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

สำหรับฎีกาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ในปัญหาข้อกฎหมายว่า คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1934-1936/2534 ใช้ยันจำเลยไม่ได้นั้น เห็นว่า คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1934-1936/2534 ที่วินิจฉัยว่า ทางเดินหน้าบ้านจำเลยเป็นที่ดินของโจทก์นั้นในชั้นฎีกาเป็นคดีที่โจทก์พิพาทกับบุคคลอื่นเกี่ยวกับบ้านหลังอื่นซึ่งไม่ใช่บ้านพิพาทของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 แม้จำเลยที่ 4 เป็นคู่ความด้วยก็ในฐานะเจ้าของบ้านเลขที่ 31 ซึ่งเป็นคนละหลังกับบ้านพิพาทของจำเลยที่ 4 ในคดีนี้แต่ในส่วนบ้านพิพาทคดีนี้โจทก์เคย

ฟ้องขับไล่จำเลยทั้งเจ็ดและเจ้าของเดิมของบ้านพิพาท โดยอ้างเหตุน่าสงสารว่าบ้านของจำเลย
ทั้งเจ็ดปลูกสร้างบนที่ดินโจทก์ศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีถึงที่สุดตามคดีหมายเลขแดง
ของศาลอุทธรณ์ที่ 4436-4492/2531 ว่าที่ดินที่ปลูกบ้านพิพาทและทางเดินหน้าบ้าน
พิพาทของจำเลยทั้งเจ็ดตามแผนที่พิพาทเอกสารหมายเลข 3 เป็นที่สาธารณะคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์มีผลผูกพันโจทก์และจำเลยทั้งเจ็ดซึ่งเป็นคู่ความประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 วรรคแรก ไม่ต้องนำมาตรา 145(2) มา
ใช้ดังที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา ดังนั้น ข้อเท็จจริงต้องฟังเป็นยุติว่าบ้านจำเลยทั้งเจ็ดไม่
อยู่ติดต่อกับที่ดินของโจทก์เพราะมีทางสาธารณะคั่นอยู่ บ้านจำเลยทั้งเจ็ดย่อมไม่
เกี่ยวข้องกับการที่โจทก์จะสร้างผนังกันน้ำหรือทำเขื่อนเพื่อป้องกันดินพัง โจทก์ไม่มี
อำนาจฟ้องให้จำเลยทั้งเจ็ดรื้อถอนบ้านออกไป ฎีกาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ข้อนี้ฟัง
ขึ้นฎีกาข้ออื่นไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(สายนต์ สุรสมภาพ-ผล อนุวัตรนิติการ-วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์)

แหล่งที่มา สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ